

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5706/2537	ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อ ทรัพย์	โจทก์
	นาย ภูมิ พัน ธ์ บุญนาจเสวี	โจทก์
	นาย นพดล อธิจันทร์รัตน์ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

แม้ผู้ซื้อทรัพย์ได้จัดการโอนทรัพย์ที่ซื้อได้มาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์แล้วก็ตาม แต่ไม่อาจถือได้ว่าการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงตั้งแต่วันรับโอนดังกล่าวเพราะตราใบที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายังไม่ได้รับเงินค่าขายทอดตลาดแล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าการบังคับคดีได้เสร็จลง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาค้ำประกัน และบังคับจำนองศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยผ่อนชำระเป็นงวด แต่จำเลยทั้งสามผิดนัดโจทก์จึงขอให้บังคับคดีแล้วนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 3 คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดโดยในการขายทอดตลาดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 มีนายภูมิพันธ์เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 370,000 บาท

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่า ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้แจ้งกำหนดนัดให้จำเลยที่ 3 ทราบ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 3 แต่ใช้วิธีประกาศหนังสือพิมพ์เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศขายทอดตลาดไปที่ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 3 แล้ว แต่ไม่สามารถส่งได้จึงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และจำเลยที่ 3 ก็ทราบนัดขายทอดตลาดแล้ว ทั้งการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงไม่อาจเพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหลังจากบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้คำร้อง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท วันที่ 5 สิงหาคม 2534 และผู้ซื้อทรัพย์สินได้จัดการโอนทรัพย์สินที่ซื้อได้เป็นสิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2534 การที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2534 จึงเป็นการยื่นหลังจากการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้ว ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า จำเลยที่ 3 ได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้วหรือไม่เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินได้จัดการโอนทรัพย์สินที่ซื้อได้มาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 21

สิงหาคม 2534แล้วก็ตาม แต่ไม่อาจถือได้ว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงตั้งแต่วันดังกล่าว
เพราะตราใบที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายังไม่ได้รับเงินค่าขายทอดตลาด
แล้ว ย่อมถือไม่ได้ว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้ว

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และยกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาล
ชั้นต้นไต่สวนคำร้องของ จำเลยที่ 3 แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>